

주의 요구 및 권고

1. 제 목 : 임차주택 지원을 위한 임차물 권리보존 조치 부적정

2. 관계기관 : ◇◇

3. 내 용

가. 업무개요

◇◇에서는 전보된 직원의 안정적인 근무 분위기를 조성하고 원활한 업무를 할 수 있도록 임차주택지원을 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「임차주택 지원 및 관리지침」 제4조의3(임차주택 권리보전) 제1항에 따르면 임차주택 임차보증금의 권리보전을 위하여 별도의 소유권보전등기가 완료된 부동산을 임차대상으로 하여야 하며, 각 가구별로 별도 소유권보전등기가 완료되지 아니한 원룸 등 다가구주택은 임차대상으로 할 수 없음을 원칙으로 하고 있습니다.

아울러 같은 지침 같은 조 제4항에 따라 임차대상주택은 임차보증금의 권리보전을 위하여 선 순위 권리제한사항이 없는 부동산을 원칙으로 하되 선순위 권리제한 사항이 존재하는 경우 채권 회수가능성(선 순위 권리제한 금액과 임차보증금을 합산한 금액이 주택 시가의 70% 이내인 경우 등)을 종합적으로 판단하여 자체심의위원회 심의를 거쳐 임차대상으로 할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서, 직원의 임차주택을 지원 시 임차물건에 대하여 권리보존을 위하여 개별등기가 된 임차물건과 선순위 권리제한 사항이 없는 임차물건으로 지원하여야 하며, 선순위 권리제한, 소유권 보전등기 등 주택지원 기준에 부합하지 않는 경우 자체심의위원회 심의를 거쳐야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 ◇◇◇◇ 종합감사 시 ◇◇의 임차주택 지원현황을 확인 한 결과, [표]와 같이 별도의 소유권 보전등기가 완료되지 않았으며, 선순위 권리제한 등 임차주택 지원기준에 부합하지 않으며, 자체심의회의 시에도 해당 사항에 대하여 검토가 없었던 것으로 확인되었습니다.

[표] 임차주택 지원 현황

지원대상	임차물건	보증금	임차일	확인사항
-	-	##원	XX.XX.XX	·XX-XX-XX 전체건물 소유권이전 ·XX-XX-XX 근저당권 설정

※ 국토교통부 부동산 실거래가 조회 xxxx년 매매가격 ###원(###원 xx%)

4. 관계기관 의견 : ◇◇에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇장은

- 소유권 보전등기가 완료되지 않고 선순위 권리가 제한되는 해당 임차주택 운영을 재검토하시기 바라며,(권고)

○ ■■(◇◇장)는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
운영부	-	-	-	-	좌동	주의
운영부	-	-	-	-	좌동	주의